

İkamet İzni (Oturma İzni) Çeşitleri ve İkamet İzni Reddine İtiraz Davası

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.19-51 ve Ret Kararına Karşı 60 Günlük Dava Açma Süresi

Bu rehber, 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve Göç İdaresi uygulama esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Türkiye'de doksan günü aşan sürelerle kalmak isteyen yabancılar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca kısa dönem, aile, öğrenci, uzun dönem, insani ve insan ticareti mağduru ikamet izinlerinden birini almak zorundadır. Her izin türü kendine özgü şartlara tabidir ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü, başvuruyu kanunun 32. maddesindeki genel ret sebepleri ile izne özgü şartlar çerçevesinde değerlendirme yetkisine sahiptir. Başvurunun reddi hâlinde yabancı, ret kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne itiraz edebilir veya doğrudan yetkili idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Sürelerin doğru hesaplanması, itiraz ile dava yollarının doğru sırayla ve yürütmenin durdurulması talebiyle birlikte kullanılması, hem yabancının Türkiye'de kalma hakkının korunması hem de olası sınır dışı riskinin bertaraf edilmesi bakımından belirleyici önem taşır.

İkamet İzni Kavramı ve Genel Esaslar

Türkiye'ye vize veya vize muafiyeti kapsamında giren yabancılar, kural olarak doksan günü aşmayan sürelerle ülkede kalabilir. Bu sürenin üzerinde Türkiye'de bulunmak isteyen yabancının, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) uyarınca ikamet izni alması zorunludur. İkamet izni başvuruları, yabancının bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yapılır ve değerlendirme bu makam tarafından yürütülür.

Kanun, ikamet iznini amaç ve şartları birbirinden farklı altı ayrı türe ayırmıştır: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni. Bu türlerden hangisine başvurulacağı, yabancının Türkiye'de bulunma amacına göre belirlenir; aynı kişi zaman içinde bir izin türünden diğerine geçiş de yapılabilir.

İkamet izni başvurusunun kabulü, idarenin takdir yetkisi kapsamındadır. Şartların taşındığı düşüncesiyle yapılan bir başvuru, tek başına kabul sonucunu doğurmaz; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, hem kanunun 32. maddesindeki genel ret sebeplerini hem de başvuru izin türüne özgü şartları birlikte değerlendirir. Bu çift yönlü inceleme, uygulamada ikamet izni başvurularının reddedilme oranını yükselten başlıca etkidir.

İkamet İzni Çeşitleri

Kısa Dönem İkamet İzni (YUKK m.31)

Kısa dönem ikamet izni; taşınmaz mal sahipliği, ticari bağlantı veya iş kurma, bilimsel araştırma, tedavi görme, turizm amaçlı kalış veya adli ya da idari makamların talebi gibi kanunda sayılan gerekçelerden birine dayanılarak verilir. En yaygın uygulama alanı, Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan yabancıların bu mülkiyete dayanarak aldığı ikamet izinleridir. Her defasında en fazla iki yıllık süreyle verilir ve süresi dolmadan uzatma başvurusu yapılabilir.

Aile İkamet İzni (YUKK m.34-35)

Aile ikamet izni, Türk vatandaşı veya Türkiye'de ikamet ya da çalışma izni bulunan yabancı "destekleyici"nin eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yetişkin çocuğuna verilir. Destekleyicinin belirli bir gelir düzeyine, geçerli sağlık sigortasına ve yeterli barınma koşuluna sahip olması aranır. Bu izin türü en fazla üç yıllık dilimler hâlinde verilir.

Öğrenci İkamet İzni (YUKK m.38-39)

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim görecektir yabancılar, öğrencilik süresince öğrenci ikamet izni verilir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ergin olmayan yakınları da bu izne bağlı olarak ikamet izni alabilir.

Uzun Dönem İkamet İzni (YUKK m.42-45)

Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ve son üç yıl içinde sosyal yardım almamış, düzenli gelir kaynağına ve geçerli sağlık sigortasına sahip, kamu düzeni veya güvenliği bakımından tehdit oluşturmayan yabancılara süresiz nitelikte verilir. Uzun dönem ikamet izni sahipleri, askerlik ve seçme-seçilme hakkı hariç olmak üzere Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilir.

İnsani İkamet İzni (YUKK m.46)

Diğer ikamet izinlerinin şartlarını taşımayan ancak çocuğun üstün yararı, sınır dışı kararının fiilen uygulanamaması, sınır dışı veya uluslararası koruma kararına karşı yargı yoluna başvurulmuş olması gibi istisnai hâllerden birinde bulunan yabancılara, Bakanlık onayıyla valiliklerce en fazla birer yıllık sürelerle verilir. İstisnai ve tamamlayıcı nitelikte olduğundan, diğer izin türlerinden birinin alınabilmesi mümkünse insani ikamet izni verilmez.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni (YUKK m.48)

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara, mağdurun iyileşmesine ve yetkililerle iş birliğine karar vermesine imkân tanımak amacıyla otuz günlük düşünme süresi tanınır; bu sürenin ardından talep hâlinde en az altı ay süreli ikamet izni verilebilir.

İkamet İzni Türlerinin Karşılaştırmalı Tablosu

İzin Türü	Azami Süre	Temel Şart	Yasal Dayanak
Kısa Dönem	2 yıl (her seferinde)	Kanunda sayılan gerekçelerden biri (mülkiyet, ticari bağ, tedavi vb.)	YUKK m.31
Aile	3 yıl (her seferinde)	Destekleyicinin gelir, sigorta ve barınma şartlarını sağlaması	YUKK m.34-35
Öğrenci	Öğrenim süresince	Yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak	YUKK m.38-39
Uzun Dönem	Süresiz	Kesintisiz 8 yıl ikamet, düzenli gelir, sosyal yardım almama	YUKK m.42-45
İnsani	1 yıl (her seferinde)	Kanunda sayılan istisnai hâllerden birinde bulunmak	YUKK m.46
İnsan Ticareti Mağduru	En az 6 ay	Mağduriyete ilişkin kuvvetli şüphe	YUKK m.48

İkamet İzni Başvurusunun Ret Sebepleri

Uygulamada "32. madde ret sebepleri" olarak anılan ve uzun dönem, insani ile insan ticareti mağduru ikamet izinleri dışındaki tüm izin türleri bakımından geçerli olan genel ret nedenleri şunlardır:

- Belge Eksikliği:** Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet/çalışma izni bulunmayan ya da bu belgeleri sahte olan yabancılar.
- Pasaport Süresi:** Vize, vize muafiyeti veya ikamet izni süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaportu bulunmayanlar.
- Giriş Yasağı ve Kamu Düzeni:** Türkiye'ye girişi yasak olanlar; kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı bakımından sakıncalı görülenler.
- Suç ve İade:** Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca suçluların geri verilmesine esas suçlardan sanık veya hükümlü olanlar.
- Sağlık Sigortası Eksikliği:** Türkiye'de kalınacak süre boyunca geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar.
- Haklı Sebep ve Maddi İmkân Eksikliği:** Türkiye'de kalış amacına ilişkin haklı sebep sunmayanlar veya kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkânı bulunmayanlar.
- Borç ve Ceza:** Vize ihlalinden veya önceki dönemlere ilişkin borçlarını ödemeyi kabul etmeyenler.

Bu genel sebeplerin yanında her izin türü için kanunda ayrıca özel ret nedenleri düzenlenmiştir; örneğin aile ikamet izninde destekleyicinin gelir ve barınma şartlarını sağlayamaması, öğrenci ikamet izninde kayıt belgesinin sunulamaması veya kısa dönem ikamet izninde beyan edilen kalış amacının gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi, başvurunun reddiyle sonuçlanabilir.

İkamet İzni Reddine İtiraz ve İptal Davası

İkamet izni başvurusunun reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali kararı, idari işlem niteliğindedir ve bu kararlara karşı iki ayrı hukuki yol izlenebilir:

- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne İtiraz:** Ret kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari itirazda bulunulabilir. İdarenin itirazı değerlendirmesi için 30 günlük süresi vardır. Bu süre içinde cevap verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır.
- İdare Mahkemesinde İptal Davası:** İtiraz yoluna hiç başvurulmadan doğrudan dava açılabilir. Görevli ve yetkili mahkeme, ret kararını veren idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Dava açma süresi, ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür.

İdareye itirazda bulunulması hâlinde 60 günlük dava açma süresi durur; itirazın olumsuz sonuçlanmasından sonra geriye kalan süre içinde dava açılabilir. Örneğin ret kararının tebliğinden on gün sonra itiraz edilir ve bu itiraza yirmi gün içinde olumsuz cevap verilirse, idare mahkemesinde dava açmak için elli günlük süre kalır.

Açılacak iptal davasında, ret kararının hukuka aykırılığını ortaya koyan bilgi ve belgelerin dilekçeye eksiksiz eklenmesi; dava dilekçesinde ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmesi kritik önem taşır. Yürütmenin durdurulması kararı verildiği takdirde, yabancı dava sonuçlanıncaya kadar ikamet hakkından yararlanmaya devam edebilir; aksi hâlde ret kararı kesinleşme sürecine girer ve sınır dışı edilme riski doğabilir. İdare mahkemesi kararına karşı, kararın tebliğini izleyen otuz gün içinde bölge idare mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabilir; bölge idare mahkemesi kararı kesindir ve temyiz imkânı bulunmamaktadır.

İkamet izni başvurusu reddedilen veya uzatma talebi kabul edilmeyen yabancı, ret kararının tebliğinden itibaren altı ay içinde aynı gerekçeyle yeniden başvuru yapamaz; bu süre içinde yalnızca farklı bir gerekçeyle dayanarak yeni başvuruda bulunulabilir. Altı aylık sürenin dolmasından sonra ise aynı gerekçeyle yeniden başvuru mümkün hâlde gelir.

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Rusya vatandaşı Bayan K., İstanbul'da satın aldığı bir daireye dayanarak kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmuş; ancak İl Göç İdaresi Müdürlüğü, bildirdiği adreste fiilen ikamet etmediği ve taşınmazın kalış amacına uygun olarak kullanılmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.

İtiraz ve Dava Süreci

Bayan K., ret kararının tebliğinden on beş gün sonra avukatı aracılığıyla önce Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne itiraz etmiş; adres kayıt sistemi hareketlerini, elektrik-su abonelik belgelerini ve komşu beyanlarını itiraz dilekçesine eklemiştir. Otuz günlük süre içinde itiraza cevap verilmemesi üzerine itiraz reddedilmiş sayılmış ve kalan süre içinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmıştır.

Sonuç

İdare mahkemesi, sunulan somut delilleri değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar vermiş ve Bayan K., dava süresince ikamet hakkından kesintisiz yararlanmaya devam etmiştir. Esas hakkında yapılan yargılama sonucunda ret kararının hukuka aykırı olduğuna ve iptaline hükmedilmiş, Bayan K. yeniden ikamet izni başvurusu yapmaksızın mevcut sürecine devam edebilmiştir.

Sürece İlişkin Pratik Bilgiler

Aşama	Süre	Sahadan Not
Ret kararına itiraz	Tebliğden itibaren 60 gün	İtiraz, dava açma süresini durdurur; süre itirazın sonuçlanmasından sonra kaldığı yerden işlemeye devam eder.
İdarenin itirazı yanıtlanması	30 gün	Süresinde cevap verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır, dava süreci başlar.
İptal davası açma	Tebliğden itibaren 60 gün	Yürütmenin durdurulması talebi dilekçede açıkça yer almalıdır.
İstinaf başvurusu	Kararın tebliğinden itibaren 30 gün	Bölge idare mahkemesi kararı kesindir, temyiz yolu kapalıdır.
Yeniden başvuru	Ret tebliğinden itibaren 6 ay	Bu süre içinde yalnızca farklı bir gerekçeyle başvuru yapılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İkamet izni başvurum reddedildi, hemen dava mı açmalıyım yoksa önce itiraz mı etmeliyim?

Her iki yol da kanunen açıktır ve doğrudan dava açılabilir. Ancak itiraz yolu, ek belge sunma ve idarenin kararını yeniden gözden geçirme imkânı sunması bakımından bazı durumlarda tercih edilebilir; hangi yolun somut olayda daha hızlı ve etkili sonuç vereceği, dosyanın özelliklerine göre değerlendirilmelidir.

Dava sürerken Türkiye'den çıkmak zorunda mıyım?

Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada bu talep kabul edilirse, dava sonuçlanıncaya kadar ikamet hakkınız devam eder ve ülkeden ayrılmanız gerekmez. Yürütmenin durdurulması talep edilmemişse veya reddedilmişse, ret kararının icra edilebilir hâle gelmesi nedeniyle sınır dışı riski doğabilir.

İtiraz süresinde Göç İdaresi'nden cevap gelmezse ne olur?

İtirazın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevap verilmemesi, itirazın zımnen reddi anlamına gelir. Bu durumda kalan süre içinde idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır; aksi hâlde dava açma hakkı kaybedilir.

Ret kararı kesinleşirse ne olur?

İtiraz ve dava yollarının süresinde kullanılmaması hâlinde ret kararı kesinleşir. Bu durumda yabancı Türkiye'de kalma hakkı sona erer ve ülkeyi terke davet edilir; kendi rızasıyla ayrılmayan yabancı hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatılabilir.

Uzatma başvurusunu zamanında yapamazsam ikamet iznim kendiliğinden sona erer mi?

İkamet izni uzatma başvurusunun, mevcut iznin sona ermesinden önceki altmış gün içinde yapılması gerekir. Bu süre kaçırılırsa uzatma talebi reddedilebilir; ancak somut olayın koşullarına göre haklı bir gerekçe ileri sürülmesi mümkün olabilir.

Danışmansız Yürütülen Süreçlerde Karşılaşılan Kritik Hatalar

Dikkat: Bu Hatalar Sınır Dışı Riskine ve Hak Kaybına Yol Açabilir

- Süre Hesabında Hata:** 60 günlük itiraz/dava süresinin yanlış hesaplanması veya itirazın dava süresini durdurduğunun bilinmemesi; bu durum dava açma hakkının kaybına yol açar.
- Yürütmenin Durdurulması Talep Edilmemesi:** Dava dilekçesinde bu talebin açıkça yer almaması; ret kararı yargılama süresince yürürlükte kalır ve sınır dışı riski devam eder.
- Delilsiz İtiraz:** "Şartları taşıyorum" şeklindeki soyut ifadelerle itiraz edilmesi; adres kayıt belgesi, gelir belgesi, sağlık sigortası gibi somut delillerin sunulmaması itirazın reddiyle sonuçlanır.
- Aynı Gerekçeyle Erken Yeniden Başvuru:** Ret kararının tebliğinden itibaren altı ay dolmadan aynı gerekçeyle yeniden başvuru yapılması; bu başvuru usulden reddedilir ve süreç yeniden başlamaz.
- Yanlış Mahkemede Dava Açılması:** İptal davasının, ret kararını veren idarenin bulunduğu yer dışındaki bir idare mahkemesinde açılması; bu durum görevsizlik/yetkisizlik kararına ve zaman kaybına yol açar.

Sonuç

İkamet izni süreçleri, yabancı Türkiye'de yaşama, çalışma, eğitim görme veya ailesiyle bir arada kalma hakkını doğrudan etkileyen, sıkı süre ve usul kurallarına tabi idari işlemlerdir. Altı farklı ikamet izni türünden hangisinin somut duruma uygun olduğunun doğru tespiti kadar, bir ret kararıyla karşılaşıldığında itiraz ve iptal davası yollarının doğru sırayla, süresinde ve yürütmenin durdurulması talebiyle birlikte kullanılması da sürecin lehe sonuçlanmasında belirleyicidir. Küheylan Hukuk Bürosu olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanındaki tecrübemizle, ikamet izni başvurusundan olası bir ret kararına karşı açılacak iptal davasına kadar sürecin her aşamasında müvekkilimizle yanınızda yer alıyor; hak kaybına yol açabilecek usul ve süre hatalarının önüne geçilmesini sağlıyoruz.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat esas alınarak genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her somut olayın kendine özgü koşullarına ve Göç İdaresi'nin güncel uygulamasına göre sonuç değişebilir. İkamet izni süreçlerinde yapılacak usul ve süre hataları telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına ve sınır dışı edilme riskine yol açabileceğinden, sürecin bir avukat desteğiyle yürütülmesi önemle tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

